

1502381-32.2021.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... dela". "Levar pra ideias" é jargão utilizado no tráfico e mundo do crime, indicando grave ameaça de morte, às vezes por 'tribunal do crime'.

A testemunha confirmou em juízo o teor das ameaças proferidas pelo réu, de forma clara e objetiva, o que denota a verossimilhança das declarações, de forma a constituir prova robusta, considerando o contexto em que o crime foi praticado. Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502381-32.2021.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502381-32.2021.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2249615/2021 -

DEL.POL.PONTAL, 20228209 - DEL.POL.PONTAL, 488/21/414 - DEL.POL.PONTAL, 2249615 -

DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NIVALDO DE SOUSA BADARO

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de LUCAS NIVALDO DE SOUSA BARDARO pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e no artigo 147, caput, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 11h20m, na Rua Joana dos Santos, 294, nesta cidade e comarca de Pontal, o denunciado descumpriu decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima nominadas, o denunciado prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, na forma da Lei Federal nº 11.343/06, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Bruna Fernanda Moreira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme noticiado pelo Ministério Público, Bruna Fernanda Moreira terminou o relacionamento com o denunciado há mais de três anos em razão de constantes agressões físicas, o que fez com que ela solicitasse medidas protetivas de

urgência, as quais foram deferidas nos autos nº 1500039-53.2018.8.26.0466. Segundo a denúncia, o acusado foi condenado à pena de 07 meses de detenção em razão da prática do delito de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica contra a mulher (autos nº 1500054-22.2018.8.26.0466, correlato à medida protetiva supramencionada), tendo a sentença transitado em julgado em 12 de abril de 2021, com pena ainda não extinta, o que faz com que as medidas protetivas ainda estejam em vigência.

Consta ainda que, na data dos fatos, o réu, valendo-se do telefone celular de sua genitora, ligou para a vítima pelo aplicativo Whatsapp, dizendo-lhe "vou descarregar a arma na sua cara", sendo que a ofendida desligou o telefone em seguida. Não bastasse, o denunciado ainda ligou para a irmã da vítima, Beatriz Caroline Moreira, proferindo as seguintes ameaças de morte: "vou levar sua irmã para as ideias" e repetiu "vou descarregar a arma na cara dela". Consta, por fim, que o denunciado negou a autoria delitiva.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial de fls. 01/12, conduzido pela autoridade policial, e foi recebida à fl. 19, em 07 de outubro de 2021.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 44/45).

Durante a audiência instrutória, foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público, em alegações finais, ratificou os termos da inicial acusatória, requerendo ao final, o acolhimento da pretensão punitiva.

Em sede de memoriais, a defesa pediu pela absolvição do denunciado.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Início pela análise dos crimes de ameaça.

A materialidade do delito de ameaça restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pelas demais provas colhidas durante a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que convergem no sentido de que houve a prática do crime de ameaça.

A autoria do crime deve ser imputada ao acusado, na medida em que há provas robustas, para além de uma dúvida razoável, de que ele praticou os fatos narrados na denúncia.

Durante audiência de instrução, foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação, bem como o réu, vejamos:

Bruna Fernanda Moreira, vítima, 26 anos, autônoma, sobre os fatos, disse que hoje não se relaciona com o Lucas; foi apenas uma ameaça por telefone; eu lembro que ele ligou do telefone da mãe dele, alterado, dizendo que iria me dar tiro; como eu tinha medida protetiva, fui até a delegacia e abri outro inquérito; eu não fiquei com medo, porque acho que ele não seria capaz de fazer isso; algum receio eu tive; ele fez por Whatssapp; ele disse que iria descarregar uma arma na cara dela; depois ele disse pra minha irmã que me 'levaria para as ideias'.

Beatriz Caroline Moreira, testemunha de acusação, 28 anos, tosadora de animais, é parente da Bruna, irmã, eu me recordo; a ameaça foi pelo telefone da mãe dele, a Deusmira; que se meu pai não desse um jeito, ele daria um tiro na cara dela; ela (vítima) apanhou dele muitas vezes; ele quebrou medidas protetivas outras vezes; pra mim ele ligou calmo, só falando dela.

Lucas Nivaldo de Sousa Bardaro, acusado, 28 anos, autônomo, casado, tem filha Helena, de quatro anos, tinha acabado de sair da cadeia, furto, explosão de caixa, receptação, está em RA em Ribeirão, endereço atual Rua Leovegilda Viera 388, Ribeirão Preto-SP; em cima do que ela está narrando, a Bruna ficou envolvida comigo quando eu estava preso; disso daí eu fui preso novamente, ela me abandonou; ela se envolveu com outro cara preso que varre a rua na cidade dela; ela me ligou falando se eu tinha alguma coisa contra ela; tinha uns áudios no celular da minha mãe da vítima falando que eu era um corno; eu liguei pra Bruna e falei que não mexia com a vida dela; eu estava casado com outra pessoa há 4 anos; eu ia ligar pro pai dela; liguei pra irmã dela a Bia; mandei uns áudios pra irmã dela; minha mãe gostava dela

e ligou pra ela; por mim já ter antecedente por eu ter várias passagens; isso aí de falar de ideia pode descartar; quando eu briguei com ela eu não tenho nada com ela; ela vive me perseguindo em rede social; eu nem lembrava disso aí; ela me visitava mesmo depois da medida; esse negócio de arma aí descarta; eu liguei pra ela e pra irmã dela; ela é igual desconhecida pra mim.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo.

Do crime de ameaça praticado contra a vítima Bruna.

Importante consignar que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica acontecem, em regra, na presença da vítima ou, no máximo de poucas pessoas, pelo que suas declarações isentas e resolutas constituem prova suficiente para embasar o decreto condenatório. A vítima relata com segurança as ameaças, na fase policial e também na fase judicial, constituindo prova robusta do crime denunciado, sobretudo porque a palavra da vítima em crimes de violência de gênero assume especial peso quando coerente com a dinâmica probatória e sem elementos de fantasia, como na espécie.

O depoimento da vítima é coerente, não restando qualquer dúvida de que ela, de fato, fora ameaçada pelo acusado. O fato é que a ameaça lhe causou temor, chegando ao ponto de sair de sua residência e deslocar-se até a delegacia de polícia para registrar o ocorrido, restando assim configurado o elemento subjetivo do tipo penal.

A autoria é certa, porquanto o acusado, utilizando-se do telefone celular de sua genitora, ligou para vítima e a ameaçou com as seguintes palavras: "vou descarregar a arma na sua cara" . (fl. 05).

Do crime de ameaça praticado indiretamente.

Conforme consta dos autos o réu após ameaçar a vítima ligou para a irmã dela, Beatriz, e novamente proferiu ameaças contra Bruna, dizendo: "vou levar sua irmã para as ideias", "vou descarregar a arma na cara dela". "Levar pra ideias" é jargão utilizado no tráfico e mundo do crime, indicando grave ameaça de morte, às vezes por 'tribunal do crime'.

A testemunha confirmou em juízo o teor das ameaças proferidas pelo réu, de forma clara e objetiva, o que denota a verossimilhança das declarações, de forma a constituir prova robusta, considerando o contexto em que o crime foi praticado. Por conseguinte, resta inquestionável a autoria do delito.

Comprovada a prática dos delitos de ameaça, não se cogita de absolvição por falta de provas como alegado pela defesa.

As provas são fartas e convergem no sentido de que o acusado cometeu o crime de ameaça, por duas vezes, sendo que as circunstâncias de tempo de modo de praticar o crime evidenciam a prática de crime continuado.

Análise quanto ao delito de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas

Em relação do crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 evidencio que as provas colhidas na instrução restaram claras e demonstram a culpabilidade do acusado.

Com efeito, consta do mandado às fls. 20/21, referente aos autos nº 1500039-53.2018.8.26.0466 que o acusado fora intimado acerca da concessão das medidas, restando demonstrado de forma inequívoca que estava ciente da medida protetiva e que resolveu descumpri-la deliberadamente, ligando para vítima e para a irmã dela. O crime de desobediência à medida protetiva está configurado. Corroborando o acervo probatório estão os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação.

Todos esses fatores, aliados às provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, levam à conclusão inexorável de que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. De rigor, portanto, a condenação do acusado.

E mais, considerando-se que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou três crimes, está evidenciado a prática de crime em concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de decisão judicial para com os crimes de ameaça.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico

previsto no artigo 68 do Código Penal.

Dosimetria para crime de ameaça cometido diretamente contra a vítima

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme folha de antecedentes 21/28 e certidão de fls. 29/34, inclusive por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, autos 1500054-22.2018.8.26.0466. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, autos 0001493-81.2017.8.26.0530. Concorre também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em razão de o crime ter sido cometido mediante violência contra a mulher. Ausentes atenuantes, pelo que elevo a pena em 1/6, passando a dosar a sanção intermediária em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Dosimetria para o crime de ameaça cometido por intermédio da testemunha Beatriz Caroline Moreira:

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme folha de antecedentes 21/28 e certidão de fls. 29/34, autos 1500054-22.2018.8.26.0466. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, autos 1500461-30.2018.8.26.0530. Concorre também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em razão de o crime ter sido cometido mediante violência contra a mulher. Ausentes atenuantes, pelo que elevo a pena em 1/6, passando a dosar a sanção intermediária em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Da continuidade delitiva.

Considerando que os dois crimes de ameaça foram praticados em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, elevo a pena aplicada ao primeiro crime em 1/6, ficando o réu condenado a pena de 02 meses e 05 cinco dias de detenção.

Dosimetria delito de descumprimento decisão judicial que defere medida protetiva:

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme folha de antecedentes 21/28 e certidão de fls. 29/34, autos 1500054-22.2018.8.26.0466. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, autos 1500461-30.2018.8.26.0530. Ausentes atenuantes, pelo que elevo a pena em 1/6, passando a dosar a sanção intermediária em 06 (seis) meses e 16 (dezesesseis) dias de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses e 16 (dezesesseis) dias de detenção.

Do Concurso Material: em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, em relação aos crimes de ameaça para com o crime de descumprimento de medida judicial, somo as penas resultantes do crime continuado (02 meses e 05 cinco dias de detenção) com as penas do crime de descumprimento (06 (seis) meses e 16 (dezesesseis) dias de detenção). Assim, fico o réu condenado a pena total de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para condenar o réu LUCAS NIVALDO DE SOUSA BARDARO nas sanções do delito previsto no artigo 147, caput, por duas vezes, do Código Penal, na forma do artigo 71 do CP, e no artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" do Código Penal.

Em razão da vedação contida no artigo 17 da Lei 11.340/06, deixo de aplicar somente a pena de multa prevista no preceito secundário do artigo 147 do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força da súmula 588 do STJ, haja vista se tratar de crime cometido com grave ameaça contra a mulher, suficiente para afastar a aplicação do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, bem como em razão da reincidência. Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, porquanto trata-se de réu reincidente.

O réu respondeu à instrução em liberdade. Não há elementos supervenientes que autorizem sua prisão. Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima (entendimento dominante no STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Arbitro honorários para o defensor nomeado nos autos, se o caso, nos termos do convênio OAB/PGE.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.

b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

Sentença publicada em audiência. Intimados os presentes.

Pontal, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA